

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2304/2532

นายสำเนียง จันทรัมย์ กับพวก

โจทก์

นายทองสุข วสันต์ กับพวก

จำเลย

นายทองสุข วสันต์ ที่ 1 นางเอิบ วสันต์
ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวนวล วสันต์ ที่ 3 นางสาวบรรจง
วสันต์ ที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวอุษา วสันต์ ที่ 5 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งห้าฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 130)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าพร้อมบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจาก
ที่ดินพิพาทในโฉนดที่ 3938 เลขที่ดิน 24 ของโจทก์ตามฟ้อง และห้ามจำเลยทั้งห้า
เข้าเกี่ยวข้องในที่ดินพิพาทนั้นอีกต่อไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทุกคนร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้โจทก์
เป็นเงิน 9,600 บาท และค่าเสียหายอีกเดือนละ 800 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทุกคนจะออกจากที่ดินพิพาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งห้าฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 121,120)

จำเลยทั้งห้าได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 105)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่ให้ขับไล่นั้น อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกาส่วนที่ให้ใช้ค่าเสียหาย ถ้าจำเลยทั้งห้าหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นเงิน 9,600 บาท และค่าเสียหายอีกเดือนละ 800 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นเวลาห้าปีมาวางจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่ให้ขับไล่นั้น อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกาส่วนที่ให้ใช้ค่าเสียหาย ถ้าจำเลยทั้งห้าหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นเงิน 9,600 บาท และค่าเสียหายอีกเดือนละ 800 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นเวลาห้าปีมาวางจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-อุไร คังคะเกตุ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ